STUDIO LEGALE RONCHETTI E ASSOCIATI

Avv. Ermenegildo Ronchetti Borgo delle Colonne n. 47 — 43121 Parma PEC: ermenegildo.ronchetti@ordineavvocatiparma.it

Raccomandata a.r. anticipata via posta elettronica certificata

Spett.le VALMADURA IMPIANTI S.p.A. Via dell'Astico n. 61 — 36015 Schio (VI) PEC: valmaduraimpianti@pec.it

Parma, 12 giugno 2034

Oggetto: Contratto di fornitura, installazione e messa in servizio del 3 marzo 2033 — Linea LC-820 matricola 2033-LC-0447 — Costituzione in mora e richiesta di risarcimento

Egregi Signori,

scrivo in nome e per conto di Terrazzano Dolciaria S.p.A., con sede in Noceto (PR), che mi ha conferito incarico e mandato, come da procura in atti.

1. In data 3 marzo 2033 la mia assistita ha commissionato a codesta Società la fornitura, l'installazione e la messa in servizio della linea automatica di confezionamento LC-820, per un corrispettivo di euro 2.480.000,00. Il contratto garantisce un rendimento non inferiore a 82 confezioni al minuto e una percentuale di scarto non superiore all'1,2%.

2. La consegna, pattuita per il 30 settembre 2033, è avvenuta il 22 ottobre 2033.

3. A far data dal 12 novembre 2033 la linea ha manifestato una percentuale di scarto compresa fra il 4,1% e il 5,6%, per un difetto del gruppo di saldatura longitudinale che il Vostro stesso tecnico ha qualificato come difetto di progetto. Il difetto è stato denunciato con posta elettronica certificata del 16 novembre 2033.

4. In data 11 gennaio 2034 la linea si è arrestata per la rottura del giunto elastico del gruppo di trascinamento, con fermo protrattosi sino al turno del 15 gennaio 2034. Il difetto è stato denunciato con posta elettronica certificata del 6 febbraio 2034. La ricostruzione contenuta nel Vostro rapporto di intervento, che attribuisce la rottura alla periodicità dell'ingrassaggio, è priva di fondamento ed è smentita dalla relazione tecnica che si allega.

5. A far data dal 17 aprile 2034 il rendimento della linea è sceso a valori compresi fra 61 e 68 confezioni al minuto. Il difetto è stato denunciato per iscritto in data 18 aprile 2034. La diagnosi contenuta nel Vostro rapporto di intervento del 19 aprile 2034, che attribuisce il calo al film impiegato dalla mia assistita, è contestata: il film del lotto FL-2034-0377 è conforme all'uso e le anomalie dipendono dalla regolazione del gruppo di formatura, come illustrato nella relazione tecnica allegata.

6. I danni patiti dalla mia assistita in conseguenza degli inadempimenti sopra descritti sono così quantificati:

	Voce	Importo
a)	costi del fermo produzione dell'11-15 gennaio 2034	euro 640.000,00
b)	maggiori costi di manodopera straordinaria sostenuti per il recupero della produzione nei periodi novembre 2033 e gennaio 2034	euro 212.400,00

c)	penali applicate da Fonteverde Distribuzione S.p.A. per la mancata evasione degli ordini di novembre e dicembre 2033	euro 180.000,00
d)	perdita di margine sugli ordini non evasi e non recuperabili nel periodo novembre 2033 - maggio 2034	euro 1.850.000,00
e)	costi di ripristino e di intervento sostenuti presso terzi	euro 287.600,00
f)	danno all'immagine commerciale presso il cliente Fonteverde Distribuzione S.p.A.	euro 70.000,00
	Totale	**euro 3.240.000,00**

7. Tutto ciò premesso, con la presente **costituisco in mora** codesta Società e la **diffido** a corrispondere alla mia assistita la somma complessiva di euro 3.240.000,00 (tremilioniduecentoquarantamila/00), oltre interessi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

8. Decorso inutilmente tale termine, la mia assistita procederà senza ulteriore avviso ad attivare la procedura arbitrale prevista dall'articolo 14.2 del contratto, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

9. Prendo atto della disponibilità a una definizione bonaria manifestata dal Vostro direttore commerciale con messaggio del 24 maggio 2034 e delle valutazioni ivi espresse sui difetti di novembre e di gennaio; la proposta ivi formulata è tuttavia inadeguata rispetto all'entità dei danni subiti.

10. Ogni diritto e azione della mia assistita resta espressamente riservato.

Con osservanza.

Avv. Ermenegildo Ronchetti _____

Allegati: relazione tecnica dello Studio Tecnico Trescore & Associati del 5 giugno 2034; prospetto dei maggiori costi; nota di addebito di Fonteverde Distribuzione S.p.A. n. 118 del 20 gennaio 2034; fattura di Tecnomeccanica Bagnolo S.r.l. n. 214 del 31 marzo 2034.